

Guide LMRST

Interprétation de la Loi modernisant le
régime de santé et sécurité du travail

Rédigé par

Mathieu Couture,
Directeur santé et
sécurité au travail

Philippe Couette,
Conseiller en prévention
des risques SST



Introduction

Loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail

Le 27 octobre 2020, le gouvernement a déposé le projet de loi no 59 (PL-59) visant la réforme du régime de la santé et de la sécurité du travail. Des changements d'envergure sont alors proposés pour la LSST et la LATMP. Ces lois n'ont subi aucune modification notable depuis son entrée en vigueur il y a plus de 35 ans. Son adoption marque donc la plus importante réforme en santé et sécurité du travail des dernières années. Faisant suite à cette adoption, les dispositions de la loi modifiant le régime SST sont entrées en vigueur du 6 octobre 2021 au 6 octobre 2025. La loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST) est donc entrée en vigueur de façon permanente le 1er octobre 2025.

Cette réforme vise à mieux répondre aux besoins du marché du travail moderne, notamment par l'ajout de nombreuses dispositions en matière de prévention.

Son objectif est clair : assurer une meilleure protection des employés face aux risques présents dans leur milieu de travail et établir des mécanismes de prévention et de participation clairs pour tous.

Tout d'abord

Il est important de déterminer dans quelle catégorie vous vous situez relativement au nombre de travailleurs à l'emploi par établissement :

- Employeur de moins de 20 travailleurs par établissement.
- Employeur de 20 travailleurs et plus par établissement.

Pour calculer le nombre de travailleurs dans votre organisation, vous pouvez utiliser cet [outil de la CNESST](#).

Attention! Les mots « établissement » et « travailleurs » doivent être bien compris au sens de la loi. Il faut également faire la différence entre le nombre d'employés par établissement versus le nombre d'employés dans l'organisation.

Afin de faciliter la compréhension de ce que vous avez à faire, nous avons ciblé les principaux changements en résumant les obligations auxquelles vous devez vous conformer.

Allons voir de plus près en quoi consistent ces changements et quel impact auront-ils dans votre organisation.



Vos outils

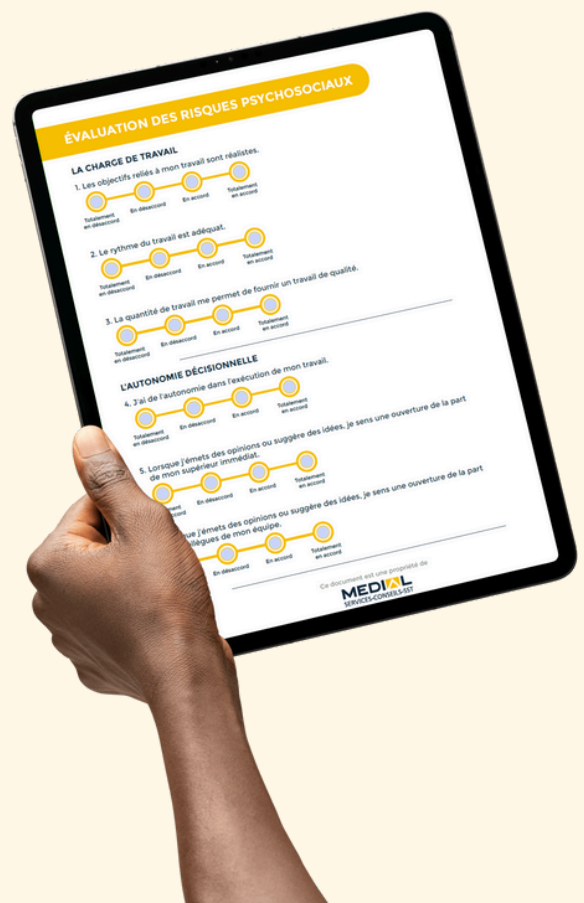
Vous pouvez télécharger les outils que MEDIAL a mis à votre disposition en cliquant sur les liens suivants :

Prévention et évaluation des risques psychosociaux

- [Consignes pour administrer le questionnaire](#)
- [Questionnaire d'auto-évaluation des risques psychosociaux](#)
- [Modèle de politique - Gestion des risques psychosociaux](#)

Prévention des comportements violents

- [Modèle de politique - Prévention des comportements violents](#)



Mécanismes de prévention

Depuis le 6 octobre 2021

L'employeur a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé ainsi qu'**assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique** des travailleurs.

Plus précisément, vous devez :

1. Identifier et analyser les risques dans le milieu de travail

Tous les employeurs doivent consigner, par établissement, l'identification des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs, notamment les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux. Les établissements de plus de 20 travailleurs doivent également faire l'analyse de ces risques.

2. Plan d'action et programme de prévention

Les organisations ayant des établissements de moins de 20 travailleurs doivent mettre en place un plan d'action SST en fonction des risques identifiés. Tandis que les établissements de 20 travailleurs et plus, doivent mettre en place un programme de prévention. Ces documents doivent être élaborés par l'employeur en collaboration avec les travailleurs, par l'entremise des nouveaux acteurs en prévention et les mécanismes de participation prévus par la loi.

Interprétation de MEDIAL

Les organisations ayant déjà mis en place un programme de prévention doivent continuer de l'opérer et le maintenir à jour. Il doit être mis à jour en fonction de l'analyse des risques et annuellement par la suite.

Les employeurs qui n'ont aucun mécanisme de prévention en place (programme de prévention ou plan d'action) doivent identifier les risques applicables à leur organisation, consigner l'information et, lorsqu'ils ont plus de 20 employés, analyser les risques identifiés. Cet exercice doit être fait pour chaque établissement, mais il est possible de le faire une seule fois si les établissements ont des activités de même nature.

Le régime oblige donc les organisations à une certaine prise en charge en SST en leur faisant faire une **première prise de conscience sur leurs propres risques**. C'est donc le point de départ d'une gestion organisée de la SST par la mise en place d'un système de gestion de la santé et sécurité pour l'ensemble des milieux de travail du Québec

Mécanismes de participation

Depuis le 1er octobre 2025

Les organisations ont de nouvelles obligations en termes de mécanismes de participation en fonction du nombre d'employés dans les établissements.

1. Désigner un agent de liaison (moins de 20 employés)

[En savoir plus](#)

2. Désigner un représentant en santé et en sécurité (20 employés et plus)

[En savoir plus](#)

3. Mettre en place un comité SST (20 employés et plus)

[En savoir plus](#)

Approche multi-établissements

L'approche multi-établissements est également possible pour les mécanismes de participation sous les mêmes conditions précédemment énoncées.

Interprétation de MEDIAL

Le représentant à la prévention, s'il y a lieu, conserve ses fonctions, mais devient représentant en santé et sécurité. Pour d'autres organisations, certains acteurs en SST devront être désignés (agent de liaison, représentant SST, membre du comité SST).

Ceux-ci ont surtout un rôle de collaboration avec l'employeur lors de l'identification et l'analyse des risques. Ils sont déjà également, au besoin, le point de contact entre les employés et l'employeur ou la CNESST, par exemple. Un aperçu des tâches qui leur sont attribuées est disponible sur le site de la CNESST.

Pour les organisations qui comptent plusieurs établissements de 20 employés et plus et qui ont des activités de même nature, il est possible de ne nommer qu'un seul représentant à santé et la sécurité et de ne former qu'un seul comité en santé et sécurité.

Risques psychosociaux

Depuis le 6 octobre 2025

L'employeur doit inclure les risques psychosociaux dans la démarche de prévention depuis octobre 2021. Ils doivent sérieusement être pris en compte dans les mécanismes de prévention de toutes les organisations :

- **Pour les entreprises de moins de 20 travailleurs** : L'employeur doit identifier les risques psychosociaux présents au sein de son établissement et ajouter les mesures de prévention correspondantes au plan d'action de l'organisation.
- **Pour les entreprises de plus de 20 travailleurs** : L'employeur doit identifier et analyser les risques psychosociaux présents au sein de son établissement et ajouter les mesures de prévention correspondantes au programme de prévention de l'organisation.

Principaux risques psychosociaux identifiés par la CNESST

Harcèlement psychologique

Violence en milieu de travail

Violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel

Exposition à un événement potentiellement traumatique

Facteurs de risques psychosociaux

Certains facteurs peuvent également influencer la santé physique et psychologique des travailleurs.

Autonomie décisionnelle

Charge de travail

Justice organisationnelle

Reconnaissance au travail

Soutien au travail

Risques psychosociaux

Interprétation de MEDIAL

Pour débiter, une formation portant sur les risques psychosociaux permet de bien saisir les enjeux dont il est question. Par la suite, l'employeur doit faire l'identification des risques psychosociaux présents dans le milieu de travail en complétant une autoévaluation ou, préférablement, en sondant de façon confidentielle les travailleurs à ce sujet. Le plan d'action à mettre en place doit donc tenir compte des résultats relatifs à cet exercice.

Évidemment, certains seront déjà bien contrôlés alors que d'autres mériteront une attention toute particulière.

Pour s'y retrouver quelque peu, tout ce qui entoure directement les risques psychosociaux et ayant une incidence sur le climat de travail devrait être **traité en priorité**, notamment le harcèlement psychologique et l'aspect courtoisie, civilité et respect au travail, ce qui comprend toutes les formes de violence.

Nous conseillons également d'agir sur les facteurs de risques psychosociaux lorsque des problématiques sont observées.

L'ordre de priorité à établir au plan d'action des autres risques psychosociaux dépendra donc des résultats obtenus lors de l'identification des risques.

Enfin, la mise en place d'une politique concernant la prise en charge des risques psychosociaux peut s'avérer judicieuse.



Outils conçus par MEDIAL

Vous pouvez télécharger les outils que MEDIAL a mis à votre disposition en cliquant sur les liens suivants :

- [Questionnaire d'auto-évaluation des risques psychosociaux](#)
- [Modèle de politique - Gestion des risques psychosociaux](#)

Comportements violents

Depuis le 6 octobre 2021

Les obligations en lien avec la violence physique et psychologique sont en vigueur depuis le 6 octobre 2021.

Sur les lieux de travail, notamment en télétravail, les mesures de prévention nécessaires doivent être prises par l'employeur dès qu'il sait ou devrait raisonnablement savoir que son employé est exposé à une situation de violence physique ou psychologique, incluant les situations de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel afin d'assurer la protection de l'employé(e) exposé(e).

Il est de son devoir de passer à l'action en accommodant l'employé avec des mesures de prévention et en apportant l'aide et l'assistance nécessaire. Il ne peut pas fermer les yeux sur la situation.

Vous pouvez télécharger le modèle de politique pour la prévention des comportements violents en cliquant sur le fichier suivant:

- [Modèle de politique - Prévention des comportements violents](#)

Interprétation de MEDIAL

En bref, l'employeur doit rester à l'affût des situations à potentiel de violence sous toutes ses formes sur les lieux du travail. L'employeur, ses représentants et les travailleurs doivent donc garder l'œil ouvert et agir en prévention à toutes les phases de ces situations potentielles.

Il est donc important d'exprimer aux employés la prise de position et de ne pas tourner la tête si un doute s'installe sur une situation quelconque. Bien entendu, à l'impossible nul n'est tenu et le respect de la vie privée prime. Toutefois, un effort de prévention doit être fait et le soutien nécessaire doit être offert. Plusieurs exemples et clarifications sont disponibles sur le [site de la CNESST](#).

Et si la conformité LMR SST devenait... plus simple?

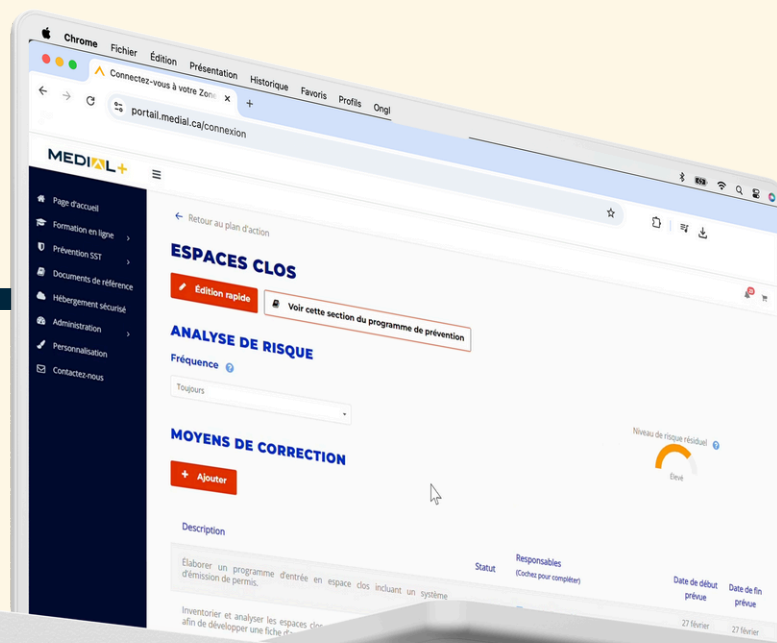
La Loi 27 impose désormais une gestion rigoureuse des risques, d'un programme de prévention évolutif, d'un plan d'action vivant, d'acteurs SST engagés, et surtout, une preuve de conformité à tout moment.

MEDIAL+ vous permet de tout faire, dans une seule plateforme !

Pensé par des experts SST.

Développé pour les employeurs du Québec.

 **Découvrez MEDIAL+**





Merci

Pour toute demande d'information, contactez-nous au info@medial.ca